

EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ · MODULE 11

Mémento TVA

Taxe sur la valeur ajoutée suisse (LTVA / OTVA)

Document de révision unique — tous les domaines · **épreuve écrite**

PRIMAIRE source officielle (Fedlex / AFC) · **SECONDAIRE** source corroborée · **À VALIDER** à confirmer

Édition 2025-2026 · taux dès le 1.1.2024 · état du droit au 1.1.2025

Table des matières

1 • Principes & mécanisme de la TVA	4
1.1 • Nature de l'impôt	4
1.2 • Le « poste neutre » (fil rouge chiffré, taux 8,1 %)	4
1.3 • Non-contre-prestations (flux hors du système)	5
1.4 • Où la neutralité se rompt (taxe occulte)	5
2 • Assujettissement (sujet fiscal)	7
2.1 • Les trois types d'assujettissement	7
2.2 • Assujettissement de l'entreprise — 2 conditions cumulatives	7
2.3 • Obligatoire / libéré / volontaire / fin	8
2.4 • Début, réévaluation et délais	8
2.5 • Formes de sujet fiscal & cas particuliers	9
3 • Objet de l'impôt (champ d'application)	11
3.1 • Rapport de prestations imposable — 4 conditions + 1 lien	11
3.2 • Les notions de base	11
3.3 • Territoire suisse	11
3.4 • Lien économique & délimitation	12
3.5 • Pluralité de prestations — règle des 70 %	12
3.6 • Attribution des prestations (représentation)	12
4 • Exclusions, exonérations & option	14
4.1 • LE tableau comparatif — les cinq destins d'une opération	14
4.2 • Exclusions (art. 21) — domaines typiques	14
4.3 • Exonérations (art. 23) — principe	15
4.4 • Option pour l'imposition (art. 22)	15
4.5 • Conséquences sur l'impôt préalable (le vrai enjeu)	16
5 • Lieu de la prestation	17
5.1 • Préalable — qualifier livraison ou PS, et l'établissement stable	17
5.2 • Lieu de la livraison (art. 7)	17
5.3 • Lieu de la prestation de services (art. 8)	18
6 • Calcul, taux & facturation	19
6.1 • Base de calcul (art. 24)	19
6.2 • Pluralité de prestations (rappel)	20
6.3 • Taux (dès le 1.1.2024)	20
6.4 • Facture & mention de l'impôt	20
7 • Impôt préalable — droit, corrections, changement d'affectation	22
7.1 • Conditions du droit à déduction	22
7.2 • Deux déductions SANS TVA facturée (vendeur non assujetti)	22
7.3 • Les 4 destins d'un montant d'impôt préalable	23
7.4 • Double affectation — méthode des 3 pots (art. 30 · art. 65-69 OTVA)	23
7.5 • Réduction pour subvention / non-contre-prestations (art. 33)	24
7.6 • Changement d'affectation — art. 31 vs art. 32 (sens OPPOSÉS)	24
7.7 • Participations qualifiées	25
8 • Impôt sur les acquisitions (reverse charge)	27
8.1 • Mécanisme & 5 catégories (art. 45 al. 1)	27

8.2 · Seuils & délais.....	27
8.3 · Écriture — autoliquidation (décomposée puis nette).....	27
8.4 · Dégrèvement pour prestations reçues à l'étranger — 2 mécanismes (art. 107).....	28
9 · Impôt sur les importations & exportation.....	30
9.1 · Impôt sur les importations (art. 50 ss LTVA + LD)	30
9.2 · Exportation exonérée (art. 23).....	31
9.3 · Contrat d'entreprise transfrontalier.....	31
9.4 · Seuils voyageurs — à ne JAMAIS fusionner.....	32
9.5 · Comparatif CH / UE	32
10 · Décompte, procédure & prescription	34
10.1 · Notions-clés	34
10.2 · Méthodes de décompte (art. 37)	34
10.3 · Modes de décompte (art. 39).....	35
10.4 · Imposition de groupe vs procédure de déclaration.....	35
10.5 · Prescription (deux délais parallèles)	36
10.6 · Contrôle et taxation	36
10.7 · Obligations & délais	37
10.8 · Formulaire de décompte (méthode effective) — rubriques	37
11 · Collectivités publiques & puissance publique	39
11.1 · Les trois natures d'activité.....	39
11.2 · Sujet fiscal & seuils.....	39
11.3 · Cas typiques.....	39
12 · Récapitulatif — taux, seuils & délais	41
Taux.....	41
Seuils	41
Délais.....	41

1 · Principes & mécanisme de la TVA

Pourquoi cet impôt existe : taxer la **consommation finale en Suisse** tout en restant **neutre** pour les entreprises. Comprendre le mécanisme, c'est comprendre pourquoi l'impôt préalable se déduit et où la neutralité se rompt.

1.1 · Nature de l'impôt

Caractéristique	Contenu	Base légale
Autorité de perception	Confédération (impôt fédéral)	art. 130 Cst. PRIMAIRE art. 1 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Type	Impôt indirect, général sur la consommation	art. 1 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Conception	Multistade NET avec déduction de l'impôt préalable	art. 1 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Objet	Prestations sur le territoire suisse · acquisitions · importations	art. 1 al. 2 let. a-c LTVA PRIMAIRE
Qui supporte la charge	Le consommateur final (destinataire non assujetti)	—
Qui verse à l'État	L'entreprise assujettie (simple collecteur)	—

- **Indirect** : celui qui paie l'État (l'entreprise) ≠ celui qui supporte l'impôt (le consommateur).
- **Multistade net** : chaque stade taxe son chiffre d'affaires **mais déduit la TVA amont** → seule la **valeur ajoutée** est frappée, pas de cascade (≠ multistade **brut** = taxe en cascade).
- **Transférabilité** : la répercussion sur le client est **économiquement voulue mais pas une condition légale** de l'imposition ; les rapports de droit privé sont sans influence.

art. 1 al. 3 LTVA **PRIMAIRE**

1.2 · Le « poste neutre » (fil rouge chiffré, taux 8,1 %)

Chaîne : import de composants 10 000 → usine vend 100 000 → commerçant vend 200 000 au consommateur.

Stade	Opération	TVA due	Impôt préalable	Versé à l'AFC
Import	composants 10 000	—	810 (récupérable)	—
Usine	vend 100 000	8 100	810	7 290
Commerçant	vend 200 000	16 200	8 100	8 100
Total encaissé par l'État				16 200

16 200 = 8,1 % de 200 000 (prix final). L'État reçoit exactement la TVA supportée par le consommateur final : c'est le **poste neutre**. Pour l'entreprise, les comptes TVA se soldent sans charge.

Deux comptes de bilan : **TVA impôt préalable (dl)** (créance à récupérer, actif) / **TVA due** (dette envers l'AFC).

Écritures types — l'entreprise-usine

Compte	Débit	Crédit
Achat de composants	10 000	
TVA impôt préalable (dl)	810	
Trésorerie / dette fournisseur		10 810

Achat — impôt préalable récupérable · art. 28 LTVA · 8,1 % art. 25 al. 1 LTVA

Compte	Débit	Crédit
Clients	108 100	
Vente de marchandises		100 000
TVA due		8 100

Vente — base art. 24 al. 1 · taux art. 25 al. 1 LTVA

Compte	Débit	Crédit
TVA due	8 100	
TVA impôt préalable (dl)		810
Dette envers l'AFC		7 290

Décompte (netting) — solde net versé à l'AFC ; aucune charge au compte de résultat

1.3 · Non-contre-prestations (flux hors du système)

Flux d'argent **sans lien économique** avec une prestation → **hors du champ**, ni imposés ni générateurs par eux-mêmes de correction (sauf subventions, ch. 7).

Flux typiques	Traitement	Base légale
Dons, subventions, dividendes, apports, dommages-intérêts, salaires, émoluments	Non-contre-prestation → hors champ	art. 18 al. 2 LTVA PRIMAIRE

1.4 · Où la neutralité se rompt (taxe occulte)

La neutralité suppose un **droit à déduction complet**. Elle se rompt — l'impôt préalable devient une **charge définitive** (« taxe occulte ») — dans trois cas :

Rupture	Mécanisme	Renvoi
Prestations exclus (non optées)		

Rupture	Mécanisme	Renvoi
	Pas de TVA en aval mais perte de la déduction amont	ch. 4 · ch. 7
Méthodes TDFN / forfaitaires	Impôt préalable forfaitisé, non déduit au réel	ch. 10
Prestation à soi-même / usage privé	Reversement de la TVA antérieurement déduite	ch. 7

⚠ PIÈGES

1. **Charge de l'impôt** : elle pèse sur le **consommateur final non assujetti**, jamais sur l'entreprise assujettie (qui n'est que collecteur).
2. **Multistade net vs brut** : « net » = **avec** déduction de l'impôt préalable ; « brut » (en cascade) n'existe **pas** en Suisse.
3. **Exclue ≠ non-contre-prestation** : l'exclue est **dans** le champ (art. 21, taxe occulte) ; la non-contre-prestation est **hors** champ (art. 18 al. 2, aucun lien de prestation).
4. **Répercussion** : pas une condition de l'imposition (art. 1 al. 3) — l'impôt est dû même si l'entreprise ne le refacture pas.

2 · Assujettissement (sujet fiscal)

Qui doit compter, décompter et verser la TVA. Distinguer les **trois types** d'assujettissement, puis, pour l'entreprise, les deux conditions cumulatives : **exploiter une entreprise** et **dépasser le seuil**.

2.1 · Les trois types d'assujettissement

Type	Déclencheur	Base légale
Entreprise (obligatoire ou volontaire)	Exploiter une entreprise sur le territoire	art. 10-11 LTVA PRIMAIRE
Impôt sur les acquisitions	Recevoir certaines prestations de l'étranger	art. 45 LTVA PRIMAIRE
Impôt sur l'importation de biens	Importer un bien (dette douanière)	art. 51 LTVA PRIMAIRE

Piège : la **TDFN** n'est **pas** un type d'assujettissement — c'est une *méthode de décompte* (ch. 10).

Seul l'assujettissement de l'**entreprise** (art. 10-11) ouvre le **droit à la déduction** de l'impôt préalable et un **n° TVA/IDE**. Les impôts sur les **acquisitions** (art. 45) et sur l'**importation** (art. 51) sont des **incidences uniques**, indépendantes de la personne, **sans droit à déduction** pour le non-assujetti.

2.2 · Assujettissement de l'entreprise — 2 conditions cumulatives

Condition 1 — exploiter une entreprise : activité **indépendante, professionnelle ou commerciale**, orientée vers des recettes ayant un caractère de **permanence**, exercée **en son propre nom** vers l'extérieur.

art. 10 al. 1 & 1^{bis} LTVA **PRIMAIRE**

- Les **personnes morales** (SA, Sàrl, association, fondation) sont **toujours** réputées exercer une activité **indépendante** ; la question de l'indépendance ne se pose que pour les personnes physiques.

art. 10 al. 1 LTVA **PRIMAIRE**

Condition 2 — atteindre le seuil de chiffre d'affaires (sinon *libéré*).

Seuil	Qui	Base légale
100 000 CHF	Cas général	art. 10 al. 2 let. a LTVA PRIMAIRE

Seuil	Qui	Base légale
250 000 CHF	Associations sportives/culturelles à but non lucratif et gérées bénévolement · institutions d' utilité publique	art. 10 al. 2 let. c LTVA PRIMAIRE

- **CA déterminant** = somme des **contre-prestations mondiales** provenant de prestations **imposables** (le CA **mondial** compte, pas seulement le suisse).
- **Exclus du calcul** du seuil : opérations exclues (art. 21) non optées, prestations dont le lieu est à l'étranger et qui seraient exclues en CH, revenus non entrepreneuriaux, non-contre-prestations (art. 18 al. 2).

art. 10 al. 2 LTVA **PRIMAIRE**

2.3 · Obligatoire / libéré / volontaire / fin

Statut	Situation	Base légale
Obligatoire	Exploite une entreprise et dépasse le seuil	art. 10 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Libéré	Sous le seuil (100 000 / 250 000)	art. 10 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Volontaire	Renonce à la libération (utile pour récupérer l'impôt préalable)	art. 11 LTVA PRIMAIRE
Début	Dès le début de l'activité si seuil prévisible ; sinon réévaluation	art. 14 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Fin	Cessation de l'activité ; ou seuil non atteint et renonciation à la libération non exercée	art. 14 al. 2 LTVA PRIMAIRE

- **Renonciation à la libération** (assujettissement volontaire) : maintenue **au moins une période fiscale**.
art. 11 al. 1 LTVA **PRIMAIRE**
- **Fin** : l'entreprise étrangère qui cesse ses prestations en CH sort du registre ; radiation sur annonce.
- **Non-radiation vaut renonciation** : si le CA tombe durablement sous le seuil et que l'assujetti **ne demande pas** sa radiation, il est réputé **renoncer à la libération** et **reste assujetti** (assujettissement volontaire de fait).
art. 14 al. 5 LTVA **PRIMAIRE**

2.4 · Début, réévaluation et délais

Point	Règle	Base légale
Nouvelle entreprise — prévision	Assujettie dès le début si CA sur 12 mois prévu ≥ seuil (extrapolation)	art. 9 al. 1 OTVA PRIMAIRE
CA imprévisible au départ	Réévaluation après 3 mois , extrapolée sur 12 mois ; inscription dès le début ou au 4 ^e mois	art. 9 al. 1-2 OTVA PRIMAIRE

Point	Règle	Base légale
Annonce à l'AFC	30 jours dès le début de l'assujettissement	art. 66 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Effet de l'inscription volontaire	Dès le début de la période fiscale en cours	art. 14 al. 4 LTVA PRIMAIRE
Fin / radiation (seuil non atteint)	Au plus tôt à la fin de la période fiscale où le seuil n'est plus atteint	art. 14 al. 3 LTVA PRIMAIRE
Fin — entreprise étrangère	À la fin de l'année civile de la dernière prestation en CH	art. 14 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Radiation — annonce	Dès la fin de l'assujettissement	art. 66 al. 2 LTVA PRIMAIRE

2.5 · Formes de sujet fiscal & cas particuliers

Cas	Traitement	Base légale
Société simple / consortium (ARGE)	Peut être un sujet fiscal distinct	art. 10 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Sociétés de personnes (SNC, commandite) · associations · fondations · institutions d'utilité publique	Peuvent être sujets fiscaux ; ni le but lucratif ni l'inscription au registre du commerce ne sont déterminants	art. 10 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Entreprise étrangère	Assujettie si CA mondial ≥ seuil et prestations sur le territoire suisse	art. 10 al. 2 let. a LTVA PRIMAIRE
Société de participations (holding)	La détention de participations est réputée activité entrepreneuriale → assujettissement possible, déduction préservée	art. 10 al. 1 ^{er} . art. 29 al. 2-4 LTVA PRIMAIRE
Collectivité publique / service autonome	Règles propres (seuils, puissance publique)	ch. 11

PIÈGES

1. **Obligatoire vs volontaire** : obligatoire = dépassement du seuil ; volontaire = **renonciation à la libération** (art. 11, ≥ 1 période fiscale).
2. **CA mondial vs CA suisse** : le seuil se teste sur le **CA mondial** ; une entreprise étrangère peut donc être assujettie en CH.
3. **250 000** : réservé aux **associations sportives/culturelles bénévoles** et institutions d'utilité publique — pas à toute association.
4. **Trois types** : ne pas confondre assujettissement de l'entreprise, aux **acquisitions** et à l'**importation** (la même personne peut cumuler).
5. **Participations** : la holding n'est pas « hors champ » — la détention est entrepreneuriale (art. 10 al. 1^{er}), la déduction liée aux participations qualifiées reste possible (ch. 7).

3 · Objet de l'impôt (champ d'application)

Une opération n'est imposable que si elle constitue un **rapport de prestations sur le territoire suisse**.
Ce chapitre pose les notions ; le tri exclu / exonéré / imposable / option est au chapitre 4.

3.1 · Rapport de prestations imposable — 4 conditions + 1 lien

Cumulatives :

1. une **prestation** (non exclue) ;
2. fournie **à titre onéreux** (contre une contre-prestation) ;
3. sur le **territoire suisse** ;
4. par un **assujetti** ;
5. + **lien économique intrinsèque** entre la prestation et la contre-prestation.

art. 18 al. 1 LTVA **PRIMAIRE**

3.2 · Les notions de base

Notion	Contenu (1 ligne)	Base légale
Prestation	Fait d'accorder à un tiers un avantage consommable (livraison ou service)	art. 3 let. c LTVA PRIMAIRE
Livraison	Pouvoir de disposer d'un bien ; travaux sur un bien ; location	art. 3 let. d LTVA PRIMAIRE
Prestation de services (PS)	Tout ce qui n'est pas une livraison (y c. obligation de s'abstenir , cession de droits immatériels)	art. 3 let. e LTVA PRIMAIRE
Contre-prestation	Valeur patrimoniale dépensée pour obtenir la prestation = base de calcul	art. 3 let. f · art. 24 LTVA PRIMAIRE
Non-contre-prestation	Flux sans lien → hors champ (dons, subventions, dividendes, apports, dommages-intérêts, salaires, émoluments)	art. 18 al. 2 LTVA PRIMAIRE

- **Valeurs non consommables** (pas de prestation) : le **sol/terrain**, l'**argent** (capital) — leur transfert n'est pas une prestation consommable.
- **Location = livraison** (et non un service) — plus large qu'en UE.

art. 3 let. d LTVA **PRIMAIRE**

3.3 · Territoire suisse

Élément	Règle	Base légale
Territoire suisse	Confédération + enclaves douanières	art. 3 let. a · art. 4 LTVA PRIMAIRE

Élément	Règle	Base légale
Enclaves douanières	Liechtenstein, Büsingen , secteur suisse de l'EuroAirport Bâle-Mulhouse	art. 3 al. 2 LD PRIMAIRE
Samnaun / Sampoioir	Suisse pour les prestations de services ; étranger pour les livraisons de biens	art. 4 al. 1 LTVA PRIMAIRE

3.4 · Lien économique & délimitation

- **Lien économique intrinsèque** : une somme n'est contre-prestation que si elle est versée **pour obtenir** la prestation. Sans lien → non-contre-prestation.
- **Subvention vs contrepartie** : la subvention (soutien sans prestation en retour à l'octroyant) est une **non-contre-prestation** (art. 18 al. 2 let. a) ; une somme versée **en échange** d'une prestation est une contre-prestation imposable.
- **Dividendes, apports en capital, abandons de créance, dommages-intérêts** : non-contre-prestations (hors champ).

art. 18 al. 2 LTVA **PRIMAIRE**

3.5 · Pluralité de prestations — règle des 70 %

Situation	Traitement	Base légale
Prestations indépendantes facturées ensemble	Chacune suit son régime	art. 19 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Combinaison à prix global	Régime de la prestation prépondérante si ≥ 70 %	art. 19 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Prestation accessoire	Suit la prestation principale	art. 19 al. 4 LTVA PRIMAIRE

3.6 · Attribution des prestations (représentation)

- La prestation est réputée fournie par **celui qui apparaît** comme fournisseur vis-à-vis des tiers.
- **Refacturation en son propre nom** → n'est **pas** un poste neutre : imposer le **total** refacturé.
- **Plateformes numériques** (dès 2025) : réputées fournisseur pour les livraisons qu'elles facilitent.

art. 20 LTVA **PRIMAIRE**

art. 20a LTVA **PRIMAIRE** (plateformes, dès 2025)

⚠ PIÈGES

1. **Livraison ≠ PS** : en CH, **location** et **travaux sur un bien** sont des **livraisons** (en UE ce sont des services) — décisif pour le lieu (ch. 5).
2. **Non consommable** : sol et argent ne sont pas des prestations → leur cession est hors objet.
3. **Samnaun** : suisse pour les **services**, étranger pour les **biens** — double régime.
4. **Subvention vs contrepartie** : tester le **lien économique** ; une « subvention » réellement en échange d'une prestation est imposable.
5. **Refacturation** : en son propre nom = imposable en totalité, pas un simple transit.

4 · Exclusions, exonérations & option

Le tri le plus rentable de l'examen : une opération sans TVA facturée peut être **hors champ**, **exclue** ou **exonérée** — trois régimes aux conséquences **opposées** sur l'impôt préalable.

4.1 · LE tableau comparatif — les cinq destins d'une opération

Régime	TVA facturée en aval	Déduction de l'impôt préalable amont	Option possible ?	Base légale
Hors champ (non-contre-prestation)	Non	Sans objet (hors système)	Non	art. 18 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Exclue (art. 21)	Non	NON — perdue (taxe occulte), sauf option	Oui (sauf art. 22 al. 2)	art. 21 LTVA PRIMAIRE
Imposable par option (art. 22)	Oui (volontaire)	Oui (récupérée)	— (c'est l'option)	art. 22 LTVA PRIMAIRE
Exonérée (art. 23)	Non (« imposable à 0 % »)	OUI — conservée	Sans objet	art. 23 LTVA PRIMAIRE
Imposable	Oui (8,1 / 2,6 / 3,8 %)	Oui	Sans objet	art. 18 al. 1 LTVA PRIMAIRE

Ligne de fracture #1 — exclue vs exonérée : les deux sont **sans TVA**, mais seule l'**exonérée** conserve la déduction. L'exclue subit la **taxe occulte**.

Ligne de fracture #2 — exclu vs hors champ : l'**exclu** est **dans le champ** (option art. 22 possible) ; le **hors champ** n'y est jamais (aucune option).

4.2 · Exclusions (art. 21) — domaines typiques

Opérations **entrepreneuriales mais soustraites** par le législateur (taxe occulte subsiste).

Domaine exclu (exemples)	Renvoi art. 21 al. 2	Base légale
Santé, hôpitaux, soins	ch. 2-7	art. 21 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Formation, enseignement, cours	ch. 11	art. 21 al. 2 LTVA PRIMAIRE

Domaine exclu (exemples)	Renvoi art. 21 al. 2	Base légale
Cotisations statutaires de membres (associations à but non lucratif)	ch. 13	art. 21 al. 2 ch. 13 LTVA PRIMAIRE
Culture, sport (sans but lucratif)	ch. 14-17	art. 21 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Assurances	ch. 18	art. 21 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Marché monétaire / des capitaux, titres	ch. 19	art. 21 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Immobilier : location / vente	ch. 20-21	art. 21 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Jeux d'argent	ch. 23	art. 21 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Prestations entre collectivités publiques	ch. 28	art. 21 al. 2 ch. 28 LTVA PRIMAIRE

- **Formation** : les **cours et filières de formation** sont exclus (ch. 11) ; mais des prestations facturées à des entreprises qui relèvent en réalité du **conseil / coaching** (et non de l'enseignement) restent **imposables**. Les **cotisations statutaires** de membres sont exclues (ch. 13), à distinguer d'une contre-prestation pour une prestation individualisée (imposable).

4.3 · Exonérations (art. 23) — principe

Opérations dont le lieu est **en Suisse** mais que la loi **exonère avec maintien de la déduction** (« imposables à 0 % »). Cœur : **exportations** de biens et prestations liées, transport international. *Détail opérationnel (preuve, voyageurs, contrat d'entreprise) → ch. 9.*

art. 23 LTVA **PRIMAIRE**

4.4 · Option pour l'imposition (art. 22)

Point	Règle	Base légale
But	Imposer volontairement une prestation exclue pour recupérer l'impôt préalable	art. 22 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Comment	Mention ouverte de la TVA sur la facture ou déclaration au décompte (ch. 200/205)	art. 22 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Granularité	Décision prestation par prestation ; destinataire indifférent	art. 22 al. 1 LTVA PRIMAIRE

- **Taux après option** : la prestation optée est imposée à **son** taux — prestation **culturelle** optée → **2,6 %** ; **manifestation sportive** optée → **8,1 %** (ch. 6).

Option TOUJOURS impossible (art. 22 al. 2) :

Domaine où l'option est exclue	Renvoi	Base légale
Assurances	ch. 18	art. 22 al. 2 let. a LTVA PRIMAIRE
Marché monétaire / des capitaux	ch. 19	art. 22 al. 2 let. a LTVA PRIMAIRE
Jeux d'argent	ch. 23	art. 22 al. 2 let. a LTVA PRIMAIRE
Immobilier affecté à l' usage d'habitation	ch. 20-21	art. 22 al. 2 let. b LTVA PRIMAIRE

4.5 · Conséquences sur l'impôt préalable (le vrai enjeu)

Situation en aval	Sort de l'impôt préalable amont	Renvoi
Exclue non optée	Exclusion — 0 % de déduction	art. 29 LTVA · ch. 7
Exclue optée (art. 22)	Déduction ouverte	art. 28 LTVA · ch. 7
Exonérée (art. 23)	Déduction maintenue	art. 28 LTVA · ch. 7
Usage mixte (exclu + imposable)	Correction au prorata (double affectation)	art. 30 LTVA · ch. 7

⚠ PIÈGES

1. **Exclu (21) vs exonéré (23)** : sans TVA tous deux ; seul l'**exonéré conserve** la déduction.
2. **Exclu vs hors champ** : exclu = **dans** le champ (option possible) ; hors champ = **jamais** (art. 18 al. 2).
3. **Option interdite** : assurances, opérations financières, jeux d'argent, immobilier d'**habitation** (art. 22 al. 2) — l'option n'y « débloque » jamais la déduction.
4. **Exonéré ≠ hors champ** : l'exonéré est **dans** le champ à 0 %, d'où le maintien de la déduction ; à ne pas confondre avec une prestation dont le **lieu** est à l'étranger (ch. 5).
5. **Immobilier** : location/vente = exclues **optables**... sauf **usage d'habitation** (jamais optable).

5 · Lieu de la prestation

Le lieu détermine si l'opération relève de la TVA suisse. Deux jeux de règles selon la nature : **livraison** (art. 7) ou **prestation de services** (art. 8). Ce sont des règles de **rattachement géographique**, pas d'exonération.

5.1 · Préalable — qualifier livraison ou PS, et l'établissement stable

Notion	Règle	Base légale
Livraison	Pouvoir de disposer d'un bien ; inclut travaux sur un bien + location (plus large qu'UE)	art. 3 let. d LTVA PRIMAIRE
Prestation de services	Tout ce qui n'est pas une livraison	art. 3 let. e LTVA PRIMAIRE
Établissement stable	Sujet fiscal distinct du siège (dual entity ≠ UE : entité unique)	art. 5 OTVA PRIMAIRE

- **Sont des établissements stables** : succursales, sites de fabrication, ateliers, points de vente, représentations permanentes, **chantiers ≥ 12 mois**, exploitations minières/agricoles.
- **Ne le sont PAS** : simples dépôts, bureaux d'information / de représentation / de publicité, moyens de transport.

art. 5 al. 2-3 OTVA **PRIMAIRE**

5.2 · Lieu de la livraison (art. 7)

Situation	Lieu	Base légale
Bien non transporté par le fournisseur	Lieu de remise / mise à disposition	art. 7 al. 1 let. a LTVA PRIMAIRE
Bien transporté / expédié par le fournisseur	Lieu où commence le transport	art. 7 al. 1 let. b LTVA PRIMAIRE
Électricité, gaz, chaleur à distance	Lieu du destinataire	art. 7 al. 2 LTVA PRIMAIRE

Déplacement du lieu vers la Suisse (art. 7 al. 3) — le fournisseur étranger devient redevable en CH :

Cas	Seuil	Base légale
Déclaration d'engagement (import au nom du fournisseur)	—	art. 7 al. 3 let. a LTVA · art. 3 OTVA PRIMAIRE
Vente par correspondance de petits envois (import franc)	dès 100 000 CHF/an	art. 7 al. 3 let. b LTVA · art. 4a OTVA PRIMAIRE
Plateformes numériques	dès 100 000 CHF/an	art. 20a LTVA PRIMAIRE

5.3 · Lieu de la prestation de services (art. 8)

Règle de base : lieu du DESTINATAIRE — conseil, publicité, gestion de fortune, avocat, fiduciaire, traitement de données, location de personnel, transport de **marchandises**, intermédiaires.

art. 8 al. 1 LTVA **PRIMAIRE**

Exceptions (art. 8 al. 2) — tester d'abord ; à défaut, retomber sur l'al. 1 :

Exception	Lieu	Exemples	Base légale
PS à personnes physiques présentes	Prestataire	soins, coiffeur , esthéticienne	art. 8 al. 2 let. a LTVA PRIMAIRE
Agences de voyages (dès 2025)	Prestataire	forfaits de voyage	art. 8 al. 2 let. b LTVA PRIMAIRE
Culturel / artistique / sportif / didactique (présents)	Lieu d'exercice	manifestation sportive, cours en présentiel	art. 8 al. 2 let. c LTVA PRIMAIRE
Restauration	Lieu d'exercice	catering, partyservice	art. 8 al. 2 let. d LTVA PRIMAIRE
Transport de passagers	Trajet (distances)	—	art. 8 al. 2 let. e LTVA PRIMAIRE
Immeuble	Situation de l'immeuble	architecture, expertise, hébergement hôtelier	art. 8 al. 2 let. f LTVA PRIMAIRE
Coopération internationale	Destiné de l'aide	—	art. 8 al. 2 let. g LTVA PRIMAIRE

⚠ PIÈGES

1. **Soins / coiffeur** = art. 8 al. 2 **let. a** seule (texte au 1.1.2025) ; la **let. b** vise désormais les **agences de voyages**. Le support « let. a et b » est obsolète.
2. **Lieu à l'étranger (art. 8) ≠ exclu (art. 21)** : le premier place l'opération **hors champ CH** ; le second reste **en CH** mais perd la déduction.
3. **Transport** : de **marchandises** → destinataire (al. 1) ; de **passagers** → trajet (al. 2 let. e).
4. **Sportif étranger** : lieu = **exercice** (là où il se produit), contre-intuitif.
5. **Établissement stable = sujet distinct** (dual entity) — ne pas transposer le raisonnement UE d'entité unique.
6. **Location / travaux sur un bien = livraisons** (art. 7), pas des services : le lieu se détermine par l'art. 7, pas l'art. 8.

6 · Calcul, taux & facturation

Combien : la **base** (contre-prestation effective), le **taux** applicable et les règles de **facture**. Les erreurs de taux et de personnes liées sont des points d'examen classiques.

6.1 · Base de calcul (art. 24)

- **Base = contre-prestation effectivement reçue**, tous frais compris (transport, douane, suppléments).

art. 24 al. 1 LTVA **PRIMAIRE**

Élément	Traitement	Base légale
Rabais, escomptes effectivement accordés	Déduits de la base	art. 41 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Commissions de cartes de crédit	Non déduites (charge du prestataire)	art. 24 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Droits de mutation, taxes publiques sur l'opération	Hors base	art. 24 al. 6 LTVA PRIMAIRE
Échange / paiement en nature	Base = valeur de marché de chaque prestation	art. 24 al. 3 LTVA PRIMAIRE
Personnes étroitement liées	Base = valeur entre tiers indépendants (pleine concurrence)	art. 24 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Monnaie étrangère	Conversion à la naissance de la créance , cours AFC	art. 45 OTVA PRIMAIRE
Cadeaux ≤ 500 CHF / personne / an	Non imposés (motif entrepreneurial présumé)	art. 31 al. 2 let. c LTVA PRIMAIRE
Prestations au personnel	Selon règles particulières	art. 47 OTVA PRIMAIRE
Boissons / en-cas offerts au personnel (pauses)	Non imposés (pas de prestation à soi-même)	art. 47 OTVA PRIMAIRE
Parts privées (véhicule de fonction)	Prestation à soi-même / valeur forfaitaire	art. 47 OTVA PRIMAIRE
Place de stationnement gratuite · usage privé d'un ordinateur	Non imposés	art. 47 OTVA PRIMAIRE
Participation salariale à un abonnement général	Imposée	art. 47 OTVA PRIMAIRE

- **Personnes étroitement liées** : détenteurs de ≥ 20 % du capital ; **institutions de prévoyance (fonds de pension)** : **NON** visées.

art. 3 let. h LTVA **PRIMAIRE**

6.2 · Pluralité de prestations (rappel)

Prix global → régime de la prestation **prépondérante si $\geq 70\%$** ; l'accessoire suit la principale (détail au ch. 3).

art. 19 LTVA **PRIMAIRE**

6.3 · Taux (dès le 1.1.2024)

Taux	Valeur	Champ d'application	Base légale
Normal	8,1 %	Défaut — toute prestation sans autre taux (dont restauration, bases de données / accès en ligne, alcool)	art. 25 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Réduit	2,6 %	Denrées (hors alcool/restauration), eau du réseau, médicaments, journaux, revues & livres imprimés ET électroniques sans caractère publicitaire, produits d'hygiène menstruelle	art. 25 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Spécial hébergement	3,8 %	Logement + petit-déjeuner ; jusqu'au 31.12.2027	art. 25 al. 4 LTVA PRIMAIRE

- **Anciens taux 2018-2023 à ne plus utiliser** : 7,7 % / 2,5 % / 3,7 %.
- **Nombre de taux** : trois.

Piège de taux	Bon taux
Restauration (sur place)	8,1 % (≠ denrée à l'emporter 2,6 %)
Denrées en distributeur automatique	2,6 %
Journal / revue / livre électronique sans caractère publicitaire	2,6 % (comme l'imprimé)
Base de données / accès en ligne	8,1 %
Prestations culturelles exclues optées (art. 22)	2,6 %
Manifestations sportives exclues optées (art. 22)	8,1 %

6.4 · Facture & mention de l'impôt

Facture conforme (art. 26 al. 2) — 7 mentions : (1) nom + localité du **prestataire** ; (2) **n° IDE-TVA** du prestataire ; (3) nom + localité du **destinataire** ; (4) date/période ; (5) genre, objet, volume ; (6) montant de la contre-prestation ; (7) **taux + montant de l'impôt**.

art. 26 al. 2 LTVA **PRIMAIRE**

Mention erronée de l'impôt (art. 27) — principe « **TVA facturée = TVA due** » :

Situation	Conséquence	Base légale
Taux trop élevé facturé (ex. 8,1 % au lieu de 3,8 %)	Redevable du montant indiqué	art. 27 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Correction de la facture	Régularisation possible	art. 27 al. 4 LTVA PRIMAIRE
Absence de préjudice pour la Confédération	Pas de redevabilité du surplus	art. 27 al. 2 let. b LTVA PRIMAIRE
Destinataire de bonne foi	Conserve son droit à déduction de la TVA mentionnée	art. 28 LTVA PRIMAIRE

⚠ **PIÈGES**

1. **Taux** : 8,1 / 2,6 / 3,8 % (dès 2024) — **jamais** 7,7 / 2,5 / 3,7 %.
2. **Restauration vs denrée** : sur place 8,1 % ; à l'emporter / distributeur 2,6 %.
3. **Électronique** : journal/revue/livre électronique **sans pub** = **2,6 %** (comme l'imprimé) ; une **base de données** / accès en ligne = **8,1 %**.
4. **Personnes étroitement liées** : ≥ 20 % ; **fonds de pension NON** visés.
5. **Escompte réel** déductible de la base ; **commission carte de crédit** non déductible.
6. **Hébergement** : le petit-déjeuner reste dans le **3,8 % même facturé séparément** (piège de la ligne séparée : le séparer ne le fait **pas** passer à 8,1 %). Les autres repas (dîner, minibar) = 8,1 %.
7. **Option culturelle/sportive** : prestation **culturelle** optée → **2,6 %** ; **manifestation sportive** optée → **8,1 %**.
8. « **Facturée = due** » mais **correction** possible (art. 27 al. 4) et sans redevabilité si aucun préjudice.

7 · Impôt préalable — droit, corrections, changement d'affectation

La contrepartie de la neutralité. Quatre questions en cascade : le droit existe-t-il (art. 28) ? est-il **exclu** (art. 29) ? faut-il le **corriger** (art. 30) ou le **réduire** (art. 33) ? l'affectation a-t-elle **changé** (art. 31/32) ?

7.1 · Conditions du droit à déduction

Condition	Contenu	Base légale
Matérielle	Impôt préalable affecté à l' activité entrepreneuriale donnant droit — opérations CH (let. a), acquisitions (let. b), importations (let. c)	art. 28 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Formelle / preuve	Prouver le paiement de l'impôt ; charge de la preuve des éléments diminuant l'impôt sur l'assujetti	art. 28 al. 3 LTVA · art. 59 al. 2 OTVA PRIMAIRE
Libre appréciation des preuves	Régime probatoire	art. 81 al. 3 LTVA PRIMAIRE

- **Symétrie** : quiconque facture la TVA doit la reverser.
art. 27 al. 2 LTVA **PRIMAIRE**
- **Preuves** : facture (opérations CH) · montant déclaré (acquisitions) · décision de taxation OFDF (importations). Sans pièce → déduction refusée.

7.2 · Deux déductions SANS TVA facturée (vendeur non assujetti)

Mécanisme	Biens / vendeurs	Montant déductible	Base légale
Déduction fictive	Bien mobilier identifiable d'occasion (véhicule, appareil...)	8,1 % extrait du prix TTC ($\div 108,1$)	art. 28a al. 1 LTVA PRIMAIRE
Régime des produits naturels	Produits agricoles / sylvicoles / horticoles, bétail, lait, achetés à des producteurs non assujettis	Forfait 2,6 % du montant facturé (2,5 % jusqu'au 31.12.2023)	art. 28 al. 2 LTVA PRIMAIRE

- **Exclusion (piège)** : objets de **collection** (œuvres d'art, antiquités) → **pas** de déduction fictive → **imposition de la marge**.
art. 24a · art. 28a al. 3 LTVA **PRIMAIRE**
- **Calcul fictive** : prix repris 4 500 = 108,1 % → $4\,500 \times 8,1 \div 108,1 = 337.20$ (ne **pas** faire $8,1 \% \times 4\,500$).

7.3 · Les 4 destins d'un montant d'impôt préalable

Destin	Déclencheur	Effet	Base légale
Déduction totale	Usage exclusivement entrepreneurial donnant droit	100 %	art. 28 LTVA PRIMAIRE
Exclusion	Prestation exclue (art. 21) non optée ; participations hors art. 29 al. 2-4	0 %	art. 29 LTVA PRIMAIRE
Correction (double affectation)	Usage mixte (dans/hors entreprise ; droit/pas droit)	Prorata	art. 30 LTVA · art. 65-69 OTVA PRIMAIRE
Réduction (subvention)	Financement par non-contre-prestation art. 18 al. 2 let. a-c	Prorata	art. 33 LTVA PRIMAIRE

Ordre du raisonnement : 1) usage donnant droit (art. 28) ? non → pas de déduction. 2) exclue non optée / participation hors 29 al. 2-4 ? → **exclusion** (art. 29). 3) usage **mixte** ? → **correction** (art. 30). 4) financée par **subvention** ? → **réduction** (art. 33). 5) sinon → **déduction totale**.

7.4 · Double affectation — méthode des 3 pots (art. 30 · art. 65-69 OTVA)

Pot	Contenu	Déduction
A	Directement imputable à l'activité donnant droit	Totale
B	Directement imputable à l'activité sans droit / non entrepreneuriale	Aucune
C	Ni A ni B (mixte)	Selon une clé

Famille de méthode	Base légale
Utilisation effective	art. 65 OTVA PRIMAIRE
Forfaits par branche fixés par l'AFC (banques, assurances, collectivités, titres, immeubles non optés, transports publics)	art. 66 · art. 69 al. 3 OTVA PRIMAIRE
Calculs propres (clé du CA, clé des charges, forfait véhicules...)	art. 65 OTVA PRIMAIRE

Règle des 10 % (activité accessoire admise si < 10 % des autres charges) et forfaits :

Forfait	Taux	Seuil déclencheur	Base légale
Intérêts / commerce de titres	0,02 % du CA	au-delà de 250 000 CHF	art. 66 let. d OTVA PRIMAIRE
Revenus locatifs bruts non imposés	0,07 %	au-delà de 70 000 CHF	art. 66 let. e OTVA PRIMAIRE
Honoraires de conférencier non optés	1,0 %	au-delà de 5 000 CHF	art. 66 OTVA PRIMAIRE
Supplément infrastructure (biens fabriqués)	33 %	—	art. 69 al. 3 OTVA PRIMAIRE

Forfait	Taux	Seuil déclencheur	Base légale
Base forfaitaire frais de véhicule	60 %	—	art. 65 OTVA PRIMAIRE

- **Choix** : une ou plusieurs méthodes combinables si le résultat est **approprié** ; maintenue toute la période ; ajustée en **concordance annuelle**.
art. 68 OTVA · art. 72 al. 1 LTVA **PRIMAIRE**
- **Usage majoritairement donnant droit** : possibilité de **déduire 100 % immédiatement** puis **corriger en fin de période**.
art. 30 al. 2 LTVA **PRIMAIRE**
- **Autres charges à forte création de valeur** (par personnel propre, sans achat grevé) : forfait ≈ **15 %** de la contre-prestation comme base d'impôt préalable.
art. 65 OTVA **PRIMAIRE**
- **Ex. clé du CA** : part donnant droit $560\,000 \div 700\,000 = 80\%$ → correction $20\% \times 22\,500 = 4\,500$.

7.5 · Réduction pour subvention / non-contre-prestations (art. 33)

Non-contre-prestation	Effet sur l'impôt préalable	Base légale
let. a-c : subventions, taxes touristiques, contributions eau/déchets	Réduction proportionnelle	art. 33 al. 2 · art. 18 al. 2 let. a-c LTVA PRIMAIRE
let. d-l : dons, apports, dividendes, dommages-intérêts, RHT/COVID	Aucune réduction	art. 33 al. 1 LTVA PRIMAIRE

- **5 méthodes RDIP** : (1) liée à l'objet = $\text{subv} \div \text{investissement TVA incluse}$; (2) liée à l'objet sans domaine grevé → aucune ; (3) liée au sujet = $\text{subv} \div \text{CA total hors TVA}$; (4) autre subvention = $\text{subv} \div \text{CA total}$; (5) simplifié = $\text{subv} \times \text{taux} \div (\text{taux} + 100)$.
- **Objet / sujet / autre** : *objet* = finance un **investissement précis** ; *sujet* = soutient l'**exploitation globale** ; *autre* = avantage **indirect** (ex. **prêt sans intérêts**, mise à disposition gratuite).
- **Contre-intuitif** : **dommages-intérêts d'assurance** et **indemnités RHT / cas de rigueur / COVID** → **pas** de réduction.
- **Cascade** (Cas HelveticHelp) : **réduire** d'abord (subvention), **corriger** ensuite le solde (double affectation) — les deux ne se cumulent pas au même niveau.
- **Moment** : pour une subvention **pluriannuelle** (ex. fonds de recherche), la RDIP se rattache aux **années de perception / d'affectation**, pas nécessairement à l'année d'octroi.

7.6 · Changement d'affectation — art. 31 vs art. 32 (sens OPPOSÉS)

Mécanisme	Situation	Effet	Base légale
Prestation à soi-même	Bien donnait droit et cesse d'y donner droit (usage privé/exclu)	TVA déduite reversée à l'AFC, – amortissement	art. 31 al. 2 let. a & al. 3 LTVA PRIMAIRE

Mécanisme	Situation	Effet	Base légale
Dégrèvement ultérieur	Bien ne donnait pas droit et devient affecté à une activité donnant droit	TVA non déduite recupérable , – amortissement	art. 32 al. 1-2 LTVA PRIMAIRE

Amortissements de la valeur résiduelle :

Bien	Taux annuel	Base légale
Non encore utilisé	Aucun amortissement (valeur pleine)	art. 32 LTVA PRIMAIRE
Biens mobiliers	– 20 % / an	art. 31 al. 3 LTVA PRIMAIRE
Biens immobiliers	– 5 % / an	art. 31 al. 3 LTVA PRIMAIRE
Prestations de services non encore consommées	Sur valeur résiduelle ; une PS déjà utilisée = plus de valeur	art. 32 al. 2 LTVA PRIMAIRE

- **Comptage — immeuble** : valeur résiduelle = valeur initiale – **5 % par année entière écoulée** depuis la mise en service (nulle après 20 ans).
- **Dépenses sur immeuble** : seules celles qui **augmentent la valeur** (plus-value) entrent dans le changement d'affectation ; les frais d'**entretien** (maintien de la valeur) en sont exclus.
- **Rénovations importantes** d'un immeuble → peuvent déclencher une **prestation à soi-même**.
- **Dégrèvement partiel** : si seule une **fraction** de l'impôt préalable avait été déduite (part affectée à une activité exclue), le changement d'affectation ne porte que sur cette **part**, amortissement déduit (immeuble 5 %/an).

art. 71 & 74 OTVA **PRIMAIRE**

Compte	Débit	Crédit
Prélèvement privé / correction d'impôt préalable	2 618	
TVA due (dette envers l'AFC)		2 618

Prestation à soi-même — art. 31 al. 2 let. a & al. 3 LTVA

Compte	Débit	Crédit
TVA impôt préalable (créance envers l'AFC)	1 309	
Réduction de charge / produit		1 309

Dégrèvement ultérieur — art. 32 al. 1-2 LTVA

7.7 · Participations qualifiées

Vente de titres = **exclue** (art. 21 al. 2 ch. 19 let. e). Mais l'impôt préalable lié à l'**acquisition / détention / aliénation** de **participations qualifiées** (≥ 10 % du capital) reste **déductible** (organisation de l'entreprise).

art. 29 al. 2-4 LTVA **PRIMAIRE**

- Déduction **également maintenue** pour l'impôt préalable grevant des **prestations fournies à l'étranger** qui seraient **optables** si elles étaient fournies en Suisse.

art. 29 al. 1^{bis} LTVA **PRIMAIRE**

🔗 CONNEXIONS

- **Exclue (art. 21) vs exonérée (art. 23)** : exclue → **perd** la déduction (sauf option art. 22) → exclusion (art. 29) ou correction (art. 30) ; exonérée → **conserve** la déduction (ch. 4).
- **Seuil 250 000 — double sens** : (a) assujettissement des associations bénévoles (art. 10 al. 2 let. c) ; (b) CA d'activités accessoires intérêts/titres au-delà duquel s'applique le forfait 0,02 % (art. 66 let. d OTVA). Même chiffre, deux normes.

⚠️ PIÈGES

1. **Correction (art. 30, usage mixte) ≠ Réduction (art. 33, subvention)** — « réduction de la déduction » dans les deux, déclencheurs distincts.
2. **art. 31 (reverser) ≠ art. 32 (récupérer)** — sens **opposés**.
3. **Fictive (art. 28a, taux normal sur TTC) vs produits naturels (art. 28 al. 2, forfait 2,6 %) vs exclusion (art. 29, retire un droit)**.
4. **Fictive sur prix TTC** : extraire 8,1 % ÷ 108,1, jamais 8,1 % sur le brut.
5. **Dommages-intérêts assurance / RHT / COVID** : ni imposés, ni réducteurs.
6. **En méthode TDFN**, pas de correction de double affectation, de **dégrèvement ultérieur** ni de **prestation à soi-même** au réel — l'impôt préalable est forfaitisé dans le taux ; ces mécanismes ne valent qu'en décompte **effectif** (ch. 10).

8 · Impôt sur les acquisitions (reverse charge)

Quand un fournisseur **étranger non inscrit** fournit une prestation dont le lieu est en Suisse, c'est le **destinataire suisse** qui autoliquide la TVA. Mécanisme d'égalité de traitement avec les fournisseurs suisses.

8.1 · Mécanisme & 5 catégories (art. 45 al. 1)

Condition commune : fournisseur ayant son **siège à l'étranger** et **non inscrit** au registre TVA suisse.

Catégorie	Objet	Base légale
a	Prestations de services dont le lieu est en CH (art. 8 al. 1)	art. 45 al. 1 let. a LTVA PRIMAIRE
b	Support de données sans valeur marchande	art. 45 al. 1 · art. 111 al. 4 OTVA PRIMAIRE
c	Livraison de biens immobiliers non importés	art. 45 al. 1 let. c LTVA PRIMAIRE
d	Livraison d' énergie (électricité, gaz...)	art. 45 al. 1 LTVA PRIMAIRE
e	Droits d'émission (dès 2025)	art. 45 al. 1 LTVA PRIMAIRE

- **Pas d'impôt sur les acquisitions** si la prestation acquise de l'étranger serait **exclue** (art. 21) ou **exonérée** (art. 23) en Suisse.

art. 45a LTVA **PRIMAIRE**

8.2 · Seuils & délais

Destinataire	Règle	Base légale
Déjà assujetti (art. 10)	Impose TOUT sans seuil	art. 45 al. 2 let. a LTVA PRIMAIRE
Non-assujetti	Impose seulement si acquisitions > 10 000 CHF/an	art. 45 al. 2 let. b LTVA PRIMAIRE
Annonce (non-assujetti)	60 jours après la fin de l'année civile	art. 66 al. 3 LTVA PRIMAIRE

8.3 · Écriture — autoliquidation (décomposée puis nette)

Ex. : publicité acquise d'un prestataire étranger, 100 000 → TVA 8,1 % = **8 100**.

Compte	Débit	Crédit
Charge de publicité	100 000	
Créancier (fournisseur étranger)		100 000

Prestation reçue de l'étranger — lieu en Suisse (art. 8 al. 1 LTVA)

Compte	Débit	Crédit
TVA impôt préalable (dl) — impôt sur les acquisitions	8 100	
TVA due (impôt sur les acquisitions)		8 100

Autoliquidation : dette (art. 45 al. 1 let. a) + déduction (art. 28 al. 1 let. b) → solde nul si droit complet

Situation du destinataire	Effet en trésorerie
Droit à déduction complet (méthode effective)	Neutre (dette = déduction)
Méthode TDFN / taux forfaitaires	Aucune déduction → charge définitive (impôt versé au taux légal, art. 91 OTVA)

8.4 · Dégrèvement pour prestations reçues à l'étranger — 2 mécanismes (art. 107)

	Bénéficiaires institutionnels	Remboursement de l'impôt étranger
Mécanisme	Exonération à la source (formulaires A / A-OI / B)	Remboursement a posteriori
Bénéficiaires	Missions diplomatiques, consulats, organisations internationales	Entreprise étrangère (TVA CH) / suisse (TVA étrangère)
Base légale	art. 107 al. 1 let. a LTVA · art. 143-150 OTVA PRIMAIRE	art. 107 al. 1 let. b LTVA · art. 151 ss OTVA PRIMAIRE

- **Institutionnels** : usage officiel/personnel ; montant ≥ **100 CHF** TVA incluse ; **jamais** pour ressortissants suisses ni titulaires de permis **B/C**.
art. 143 al. 4 · art. 145 al. 3 OTVA **PRIMAIRE**
- **Remboursement** : conditions = **réciprocité**, pas de siège/activité assujettie dans le pays, TVA facturée **à juste titre** (TVA facturée **à tort** → non remboursable).

⚠ PIÈGES

1. **Importations ≠ acquisitions** (erreur n°1) : l'import = mouvement d'un **bien** à travers la frontière (ch. 9) ; les acquisitions = bascule du lieu d'une **prestation** avec fournisseur étranger non inscrit.
2. **Seuil 10 000** : uniquement pour les **non-assujettis** ; l'assujetti art. 10 impose **tout** sans seuil.
3. **art. 45a** : une prestation qui serait **exclue/exonérée** en CH n'entraîne **pas** d'impôt sur les acquisitions.
4. **TDFN** : l'impôt sur les acquisitions **n'est pas couvert** par le forfait → dû au taux légal, non déductible → charge définitive.
5. **TVA facturée à tort** à l'étranger : **non remboursable**.

9 · Impôt sur les importations & exportation

Le pendant frontalier des biens. À l'entrée : l'**impôt sur les importations** (principe du pays de destination). À la sortie : l'**exportation exonérée** (0 %, déduction maintenue). Ne jamais confondre avec l'impôt sur les **acquisitions** (ch. 8).

9.1 · Impôt sur les importations (art. 50 ss LTVA + LD)

Élément	Règle	Base légale
Objet	Transfert physique d'un bien à travers la frontière ; aucun rapport de prestations requis (même donation / biens propres)	art. 52 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Sujet	Débiteur de la dette douanière , solidaire ; peut être un particulier	art. 51 al. 1 LTVA · art. 70 al. 2-3 LD PRIMAIRE
Support de données sans valeur marchande	Renvoi aux règles de l'impôt sur les acquisitions	art. 52 al. 2-3 LTVA PRIMAIRE
Base	Contre-prestation (let. a) ou valeur marchande (let. g)	art. 54 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Taux	8,1 % / 2,6 %	art. 55 LTVA PRIMAIRE
Naissance de la dette	Avec la dette douanière	art. 56 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Prescription	5 ans relative / 15 ans absolue	art. 56 al. 4 LTVA · art. 75 LD PRIMAIRE
Déduction	L'impôt à l'importation est déductible (impôt préalable)	art. 28 al. 1 let. c LTVA PRIMAIRE

Franchises (art. 53 al. 1) :

Franchise	Seuil / objet	Base légale
Impôt de faible montant	≤ 5 CHF par décision de taxation	art. 53 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Œuvres d'art, effets personnels usagés, effets de déménagement, sang et plasma humains	selon liste	art. 53 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Électricité, gaz, chaleur	let. g	art. 53 al. 1 let. g LTVA PRIMAIRE

Franchise	Seuil / objet	Base légale
Franchise-valeur voyageurs (entrée, dès 1.1.2025)	150 CHF	art. 53 al. 1 let. a LTVA · art. 16 al. 2 LD PRIMAIRE

- **Report du paiement** de l'impôt à l'importation : méthode **effective**, imports/exports réguliers, excédents d'impôt préalable > **10 000 CHF/an**.

art. 63 LTVA · art. 118 OTVA **PRIMAIRE**

- **Admission temporaire** (régime douanier **suspensif**) : biens importés pour un temps limité (foires, réparations, matériel professionnel) → **pas d'impôt** à l'importation pendant la durée du régime.

art. 53 al. 1 LTVA · LD **PRIMAIRE**

9.2 · Exportation exonérée (art. 23)

- Lieu de la livraison **en Suisse** (art. 7 al. 1) + **sortie** du bien → **0 %, déduction maintenue** (« imposable à 0 % »).
- **Preuve** par décision OFDF, **libre appréciation** des preuves.
- **Opérations en chaîne** : en CH, **toutes** les opérations sont au lieu suisse (≠ UE) → chacune peut être exonérée.

art. 81 al. 3 LTVA **PRIMAIRE**

Trafic des voyageurs (export) — conditions cumulatives :

Condition	Valeur	Base légale
Prix (TVA comprise)	≥ 300 CHF (inchangé)	art. 23 al. 5 LTVA · RS 641.202.2 PRIMAIRE
Acquéreur	non domicilié en Suisse	art. 23 al. 5 LTVA PRIMAIRE
Usage	personnel / cadeau	art. 23 al. 5 LTVA PRIMAIRE
Délai d'exportation	90 jours	art. 23 al. 5 LTVA PRIMAIRE

9.3 · Contrat d'entreprise transfrontalier

Cas	Traitement	Base légale
L'entreprise étrangère importe le matériel	Assujettie dès 100 000 CHF de CA mondial → impose la totalité	art. 10 al. 2 let. a LTVA PRIMAIRE
L'entreprise étrangère n'importe pas	Destinataire CH autoliquide (impôt sur les acquisitions)	art. 45 al. 1 let. c LTVA PRIMAIRE

- **Incoterms** : **DDP** (delivered duty paid) → le fournisseur importe et impose ; **EXW / DAP** → l'acquéreur importe.

9.4 · Seuils voyageurs — à ne JAMAIS fusionner

Seuil	Sens	Mécanisme	Base légale
300 CHF	Sortie	Exonération export (magasin CH → touriste)	art. 23 al. 5 LTVA · RS 641.202.2 PRIMAIRE
150 CHF	Entrée	Franchise-valeur à l'importation (voyageur entrant)	art. 53 al. 1 let. a LTVA · art. 16 al. 2 LD PRIMAIRE

9.5 · Comparatif CH / UE

Cadre UE : directive **2006/112/CE** · règlement **282/2011** ; taux normal **minimum 15 %** ; la **Suisse = pays tiers**.

Thème	Suisse	Union européenne
Travaux sur un bien / location	Livraison	Prestation de services
Lieu PS B2B	destinataire (art. 8 al. 1)	destinataire + reverse charge
Lieu PS B2C	prestataire	prestataire, bascule au pays de destination au-delà de 10 000 EUR/an (OSS)
Contrat d'entreprise	lieu selon art. 7	lieu du montage / installation (art. 36 dir. 2006/112/CE)
Opérations en chaîne	toutes au même lieu (CH)	livraison avec mouvement exonérée + livraisons sans mouvement + triangulaire
Vocabulaire	acquisitions / exportation exonérée	LIC / AIC / reverse charge / VIES / Intrastat / OSS
Remboursement pays tiers	art. 107 LTVA	13^e directive 86/560/CEE

- **LIC / AIC** : la **LIC** (livraison intracommunautaire) est **exonérée au départ** ; l'**AIC** (acquisition intracommunautaire) est **imposée à destination** (autoliquidée par l'acquéreur).
- **Déclaratif UE : état récapitulatif (VIES)** = échange d'informations entre administrations (contrôle du reverse charge) ; **Intrastat** = **statistique** des flux de marchandises. Une LIC suppose décompte + état récapitulatif (+ Intrastat au-delà des seuils).
- **Opérations triangulaires** : simplification permettant à l'**intermédiaire** d'éviter de s'immatriculer dans l'État d'arrivée — c'est l'**acquéreur final** qui autoliquide. Le **numéro de TVA sous lequel agit l'intermédiaire** détermine son obligation d'immatriculation et l'accès à ce régime de simplification.

PIÈGES

1. **Importations ≠ acquisitions** : import = **bien** qui franchit la frontière, aucun rapport de prestations ; acquisitions = **PS** avec fournisseur étranger non inscrit (ch. 8).
2. **Seuils voyageurs** : **300** (sortie/export) ≠ **150** (entrée/import) — sens et mécanismes opposés.
3. **Exportation** : lieu **en CH** (donc besoin d'une norme d'**exonération**), pas « lieu à l'étranger ».
4. **Sujet de l'import** : peut être un **particulier** (débitteur douanier), indépendamment de tout assujettissement TVA.
5. **Contrat d'entreprise** : tout dépend de **qui importe** le matériel (fournisseur → il impose ; sinon → acquisitions).
6. **UE** : « travaux sur un bien » y sont un **service** (reverse charge B2B) — inverse de la CH.

10 · Décompte, procédure & prescription

Comment on déclare et paie. Système d'**auto-taxation** : l'assujetti calcule, déclare et paie. Deux axes indépendants — la **méthode** (comment je calcule) et le **mode** (quand je déclare) — plus le cadre procédural (groupe, prescription, contrôle).

10.1 · Notions-clés

Terme	Définition (1 ligne)	Base légale
Créance fiscale	Impôt (opérations CH + acquisitions + importations en report) moins impôt préalable	art. 40 LTVA PRIMAIRE
Période fiscale	En principe l' année civile	art. 34 LTVA PRIMAIRE
Période de décompte	Trimestrielle (principe) · semestrielle (TDFN) · mensuelle (autoris.) · annuelle + acomptes	art. 35 · art. 35a LTVA PRIMAIRE
Méthode = <i>comment je calcule</i>	Effective / TDFN / taux forfaitaires	art. 36-37 LTVA PRIMAIRE
Mode = <i>quand je déclare</i>	Contre-prestations convenues / reçues	art. 39 LTVA PRIMAIRE

Contrepoids procéduraux de l'auto-taxation : renseigner (art. 68), comptabilité (art. 70), décompte (art. 71), contrôle (art. 78), prescription (art. 42).

10.2 · Méthodes de décompte (art. 37)

Méthode	Qui	Périodicité	Impôt préalable	Groupe ?	Base légale
Effective	Tous — par défaut	Trimestrielle	Réel	Oui	art. 36 LTVA PRIMAIRE
TDFN	CA ≤ 5 024 000 ET impôt ≤ 108 000 (cumulatifs)	Semestrielle	Forfaitaire	Non	art. 37 al. 1-4 LTVA PRIMAIRE
Taux forfaitaires	Collectivités publiques + inst. analogues (indép. du CA)	Trimestrielle	Forfaitaire	Non	art. 37 al. 5 LTVA PRIMAIRE

- **TDFN** : créance = contre-prestation **brute (TVA incluse)** × taux TDFN de branche. On **facture toujours au taux légal**, jamais au taux TDFN.

art. 37 al. 2-3 LTVA **PRIMAIRE**

- **Engagement** min. **1 période fiscale** ; retour à l'effective **après 3 ans** au moins.

art. 37 al. 4 LTVA **PRIMAIRE**

- Depuis **2025** : plus de limite au **nombre de taux TDFN** (max. 2 jusqu'à fin 2024).

art. 86 OTVA **PRIMAIRE**

- **Impôt sur les acquisitions non couvert** par le forfait → dû au **taux légal**.

art. 91 OTVA **PRIMAIRE**

Choix (critères ordonnés) : 1) collectivité publique / inst. analogue → **forfaitaires** possibles. 2) sinon CA > 5 024 000 → **effective obligatoire**. 3) CA ≤ 5 024 000 **et** impôt TDFN ≤ 108 000 → **TDFN possible**, sinon effective.

- **Décompte annuel — acomptes** : **3 acomptes** en méthode effective / forfaitaire ; **1 acompte** en TDFN.

art. 35a LTVA **PRIMAIRE**

- **Désavantages des méthodes simplifiées** : pas de **défiscalisation réelle des exportations**, pénalisant sur les **gros investissements** (immobilier) et en cas d'**outsourcing / coopérations** ; **incompatibles** avec l'imposition de groupe.

10.3 · Modes de décompte (art. 39)

Convenues (principe)	Reçues (sur autorisation)
Dette d'impôt : à la facturation	Dette d'impôt : à l' encaissement
Déduction : à la réception de la facture	Déduction : au paiement
art. 39 al. 1 · art. 40 al. 1 LTVA PRIMAIRE	art. 39 al. 2 · art. 40 al. 2 LTVA PRIMAIRE

Mode conservé **min. 1 période fiscale** (art. 39 al. 3 LTVA). **Méthode et mode sont indépendants.**

10.4 · Imposition de groupe vs procédure de déclaration

	Imposition de groupe	Procédure de déclaration
Logique	Regrouper dans la durée des sujets en un seul sujet TVA	Transfert ponctuel de patrimoine sans mouvement d'argent
Effet	Un seul n° TVA, flux internes neutralisés	Obligation remplie par déclaration , pas paiement
Base légale	art. 13 · art. 15 · art. 67 al. 2 LTVA PRIMAIRE	art. 38 LTVA · art. 104 OTVA PRIMAIRE

- **Groupe** : entités à **siège / établissement stable en Suisse**, sur autorisation AFC ; direction unique · n° TVA commun · **responsabilité solidaire** · représentant en CH. **Siège à l'étranger = exclu**. But : neutraliser la **taxe occulte** sur les flux internes.

art. 13 · art. 15 LTVA **PRIMAIRE**

- **Direction unique** : une participation **majoritaire (> 50 %)** la **présume** ; en deçà (participation minoritaire), il faut **prouver** la direction effective unique.

- **Procédure de déclaration** : le cédant ne facture pas la TVA ; l'acheteur **reprend l'historique TVA ; formulaire 764**, ch. 200/225, **sans mention de TVA**.

Procédure — obligatoire / facultative : 1) deux parties **assujetties** ? non → non applicable. 2) impôt (taux légal) sur le prix de vente > **10 000 CHF OU** cession à une **personne étroitement liée** ? non → **facultative sur demande** (immeuble / universalité de biens), sinon décompte normal. 3) oui **et** restructuration sans incidence (art. 19/61 LIFD) **ou** transfert d'une **universalité / exploitation** → **OBLIGATOIRE**. 4) sinon immeuble / intérêt prépondérant → **FACULTATIVE** sur demande (art. 104 let. b OTVA).

- Simple changement de **forme juridique** (LFus) = **hors** procédure. Une **fusion** n'a **pas d'effet rétroactif** en TVA ; la radiation du sujet absorbé n'intervient qu'à l'**inscription au registre du commerce**.

10.5 · Prescription (deux délais parallèles)

	Droit de taxation	Droit d'exiger le paiement
Relatif	5 ans dès fin période fiscale	5 ans dès entrée en force
Absolu	10 ans	10 ans
Base légale	art. 42 LTVA PRIMAIRE	art. 91 LTVA PRIMAIRE

- **Interruption asymétrique** : par l'**AFC** (décision / déclaration écrite / **annonce d'un contrôle**) → nouveau délai **raccourci de 2 ans** ; par l'**assujetti** → **ne raccourcit pas** les 5 ans. Le délai **absolu de 10 ans** n'est **jamais** interrompu.

art. 42 al. 2-3 & al. 6 LTVA **PRIMAIRE**

10.6 · Contrôle et taxation

Acte	Règle	Base légale
Contrôle	Sur place ou sur pièces ; annoncé par écrit → interrompt la prescription	art. 78 LTVA · art. 140 OTVA PRIMAIRE
Notification d'estimation	Clôture dans 360 jours ; fixe le montant mais ≠ décision (discussion)	art. 78 al. 5 LTVA PRIMAIRE
Taxation par estimation	Si preuves manquantes	art. 79 LTVA PRIMAIRE
Décision & recours	En cas de désaccord	art. 82 · art. 81 ss LTVA PRIMAIRE
Charge de la preuve	L'assujetti prouve les faits qui diminuent l'impôt (déductions, exportations)	art. 81 al. 3 LTVA PRIMAIRE
Renseigner (art. 68) vs obtenir un renseignement (art. 69)	Renseigner en conscience, secret professionnel légal réservé ; l'AFC donne un avis contraignant sur demande	art. 68-69 LTVA PRIMAIRE

Acte	Règle	Base légale
Remise de l'impôt	Sur demande, conditions légales	art. 92 LTVA PRIMAIRE
Dénonciation spontanée	Non punissable (1 ^{re} fois) ; inscription/ régularisation rétroactive avec intérêts	art. 102 LTVA PRIMAIRE
Soustraction / dispositions pénales	Amendes	art. 96-106 LTVA PRIMAIRE

10.7 · Obligations & délais

Obligation	Délai / règle	Base légale
Immatriculation / radiation	Annonce 30 jours	art. 66 al. 1-2 LTVA PRIMAIRE
Remise du décompte	60 jours après la période	art. 71 LTVA PRIMAIRE
Paieement	60 jours ; sinon intérêt moratoire	art. 86-87 LTVA PRIMAIRE
Comptabilité / conservation	Piste de vérification, au-delà du droit commercial	art. 70 LTVA · art. 957 ss CO PRIMAIRE
Conservation — justificatifs immobiliers	20 ans	art. 70 al. 3 LTVA PRIMAIRE
Finalisation (concordance)	Période 360 j → finalisation 180 j → correction au décompte du 180 ^e j	art. 72 al. 1 LTVA PRIMAIRE

10.8 · Formulaire de décompte (méthode effective) — rubriques

Rubrique	Objet	Base légale
200	Total des contre-prestations	—
205	dont prestations optées	art. 22 LTVA PRIMAIRE
220	Exonérées / exportations	art. 23 LTVA PRIMAIRE
221	Prestations fournies à l'étranger	—
225	Transferts (procédure de déclaration)	art. 38 LTVA PRIMAIRE
230	Prestations exclues non optées	art. 21 LTVA PRIMAIRE
235	Diminutions de la contre-prestation	—
299	Total du CA imposable	—
303 / 313	Impôt taux normal 8,1 % / réduit 2,6 %	art. 25 LTVA PRIMAIRE
383	Impôt sur les acquisitions	art. 45 ss LTVA PRIMAIRE
399	Total de l'impôt dû	—

Rubrique	Objet	Base légale
400 / 405	Impôt préalable matériel/prestations · investissements	art. 28 LTVA PRIMAIRE
410	Dégrèvement ultérieur	art. 32 LTVA PRIMAIRE
415	Correction de l'impôt préalable	art. 30 LTVA PRIMAIRE
420	Réduction (subventions)	art. 33 LTVA PRIMAIRE
479	Total de l'impôt préalable	—
500 / 510	À payer / en faveur de l'assujetti	—
900 / 910	Autres flux hors champ (subventions, dividendes)	art. 18 al. 2 LTVA PRIMAIRE

Compte	Débit	Crédit
TVA due (ch. 399)	445 350	
TVA impôt préalable (ch. 479)		256 250
Dette envers l'AFC (ch. 500)		189 100

Netting du décompte (méthode effective) — art. 36 LTVA

⚠ PIÈGES

- Méthode ≠ mode** : méthode = *comment* (effective/TDFN/forfait) ; mode = *quand* (convenu/reçu). Axes indépendants.
- Seuils TDFN cumulatifs** : CA ≤ **5 024 000 ET** impôt ≤ **108 000** ; dépasser l'un **OU** l'autre → effective.
- Seuil TDFN ≠ seuil décompte annuel** : 5 024 000 (art. 37) ≠ **5 005 000** du décompte annuel avec acomptes (art. 35a).
- Interruption asymétrique** : AFC → -2 ans ; assujetti → ne raccourcit pas ; absolu 10 ans jamais interrompu.
- Notification d'estimation ≠ décision** : discussion d'abord ; désaccord → décision (art. 82).
- Groupe incompatible** avec TDFN / forfaitaire (« corset TVA »).
- TDFN + refacturation** : prestations de tiers refacturées en nom propre = **intégralement** imposables au taux TDFN (art. 20).
- Homonymies loi/ordonnance** : art. 79 LTVA (estimation) ≠ art. 79 OTVA (changement TDFN) ; art. 91 LTVA (prescr. paiement) ≠ art. 91 OTVA (décl. acquisitions).
- Droits de douane** : ne se déclarent **pas** dans le formulaire TVA (aucune rubrique) — seul l'**impôt TVA à l'importation** est perçu par l'OFDF.
- Procédure de déclaration** : obligatoire suppose aussi **impôt > 10 000 CHF OU personne étroitement liée** ; la **fusion** n'a pas d'effet rétroactif TVA.

11 · Collectivités publiques & puissance publique

Une collectivité publique agit tantôt comme **entreprise**, tantôt comme **autorité**. Le tri des trois natures d'activité commande le traitement TVA — et le seuil se calcule différemment.

11.1 · Les trois natures d'activité

Nature	Traitement TVA	Base légale
Entrepreneuriale (offrable sur le marché, en concurrence)	Imposable	art. 12 al. 4 LTVA · art. 14 OTVA PRIMAIRE
Exclue (hôpital, enseignement, location immobilière, musée...)	Pas de TVA (taxe occulte)	art. 21 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Puissance publique (taxes, actes d'autorité)	Non-contre-prestation (hors champ)	art. 3 let. g · art. 18 al. 2 LTVA PRIMAIRE

Puissance publique — 3 conditions cumulatives : (1) la fonction relève d'une **compétence déléguée par la loi** ; (2) elle emporte le pouvoir de **rendre des décisions** / actes d'autorité ; (3) elle n'est **pas offrable sur le marché** par un tiers → la taxe/émolument perçu n'est **pas** une contre-prestation imposable.

art. 3 let. g LTVA **PRIMAIRE**

11.2 · Sujet fiscal & seuils

Point	Règle	Base légale
Sujet fiscal	Un service autonome d'une collectivité peut être sujet	art. 12 al. 1 LTVA PRIMAIRE
Seuil 100 000	Calculé sur les seules prestations imposables à des tiers (non-collectivités)	art. 12 al. 3 LTVA PRIMAIRE
Seuil 250 000	Associations sportives/culturelles bénévoles · institutions d' utilité publique (hôpitaux, maisons de retraite, foyers, écoles, musées, théâtres)	art. 10 al. 2 let. c LTVA PRIMAIRE
Prestations entre collectivités publiques	Exclues	art. 21 al. 2 ch. 28 LTVA PRIMAIRE

11.3 · Cas typiques

Cas	Qualification	Base légale
Hôpital public (soins)	Exclu (santé)	

Cas	Qualification	Base légale
		art. 21 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Musée public	Exclu (culture)	art. 21 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Mensuration officielle (géomètre)	Entrepreneuriale (imposable)	art. 12 al. 4 LTVA · art. 14 OTVA PRIMAIRE
Enlèvement des déchets , eau, énergie	Entrepreneuriale (imposable)	art. 12 al. 4 LTVA · art. 14 OTVA PRIMAIRE
Contrôle des viandes / actes d'autorité (décisions, émoluments régaliens)	Puissance publique (hors champ)	art. 3 let. g · art. 18 al. 2 LTVA PRIMAIRE
Buvette, vente de biens sur le marché	Entrepreneuriale (imposable)	art. 12 al. 4 LTVA PRIMAIRE

⚠ PIÈGES

1. **Réf. « art. 14 LTVA »** (fréquente dans les supports) = **début/fin** de l'assujettissement, **PAS** la qualification entrepreneuriale → la bonne base est **art. 12 al. 4 LTVA + art. 14 OTVA**.
2. **Seuil 100 000 des collectivités** : sur les prestations imposables **à des tiers non-collectivités** seulement — pas le total.
3. **Puissance publique vs entrepreneurial** : tester si l'activité est **offrable sur le marché en concurrence** ; si oui → imposable, même pour une collectivité.
4. **Entre collectivités** : exclues (art. 21 al. 2 ch. 28), pas « hors champ » — nuance : dans le champ mais sans TVA.

12 · Récapitulatif — taux, seuils & délais

La page à mémoriser. Tous les nombres de la TVA suisse, avec leur base légale.

Taux

Objet	Valeur	Base légale
Taux normal	8,1 %	art. 25 al. 1 LTVA
Taux réduit	2,6 %	art. 25 al. 2 LTVA
Taux spécial hébergement (jusqu'au 31.12.2027)	3,8 %	art. 25 al. 4 LTVA
Anciens taux (2018-2023) à ne plus utiliser	7,7 / 2,5 / 3,7 %	—
Impôt à l' importation	8,1 / 2,6 %	art. 55 LTVA
Déduction fictive (extraction du TTC)	8,1 % ÷ 108,1	art. 28a LTVA
Régime produits naturels (forfait)	2,6 %	art. 28 al. 2 LTVA
Forfait intérêts / titres	0,02 %	art. 66 let. d OTVA
Forfait revenus locatifs	0,07 %	art. 66 let. e OTVA
Forfait honoraires conférencier	1,0 %	art. 66 OTVA
Supplément infrastructure (biens fabriqués)	33 %	art. 69 al. 3 OTVA
Base forfaitaire frais de véhicule	60 %	art. 65 OTVA
Amortissement mobilier / immobilier (par an)	–20 % / –5 %	art. 31 al. 3 LTVA

Seuils

Objet	Valeur	Base légale
Assujettissement — général	100 000 CHF	art. 10 al. 2 let. a LTVA
Assujettissement — associations bénévoles / utilité publique	250 000 CHF	art. 10 al. 2 let. c LTVA
Collectivités — seuil sur prestations à des tiers	100 000 CHF	art. 12 al. 3 LTVA
Impôt sur les acquisitions (non-assujetti)	> 10 000 CHF/an	art. 45 al. 2 let. b LTVA
TDFN — CA et impôt (cumulatifs)	≤ 5 024 000 ET ≤ 108 000	art. 37 al. 1 LTVA
Décompte annuel avec acomptes	≤ 5 005 000 CHF	art. 35a LTVA
Vente par correspondance / plateformes	100 000 CHF/an	art. 7 al. 3 · art. 20a LTVA
Voyageurs — export (sortie)	≥ 300 CHF	art. 23 al. 5 LTVA
Voyageurs — import (franchise-valeur, entrée)	150 CHF	art. 53 al. 1 let. a LTVA
Import — franchise de faible montant	≤ 5 CHF/décision	art. 53 al. 1 LTVA
Cadeaux non imposés	≤ 500 CHF/pers./an	art. 31 al. 2 let. c LTVA
Personnes étroitement liées	≥ 20 % du capital	art. 3 let. h LTVA
Participations qualifiées	≥ 10 % du capital	art. 29 al. 2 LTVA
Pluralité — prestation prépondérante	≥ 70 %	art. 19 al. 2 LTVA
Activités accessoires admises	< 10 % des charges	art. 66 OTVA
Report du paiement à l'import — excédent d'impôt préalable	> 10 000 CHF/an	art. 63 LTVA
Établissement stable — chantier	≥ 12 mois	art. 5 OTVA

Délais

Objet	Délai	Base légale
Annonce d'assujettissement / radiation	30 jours	art. 66 al. 1-2 LTVA
Annonce impôt sur les acquisitions (non-assujetti)	60 jours après l'année civile	art. 66 al. 3 LTVA
Remise du décompte	60 jours	art. 71 LTVA
Paie ment (sinon intérêt moratoire)	60 jours	art. 86 LTVA
Réévaluation du CA d'une nouvelle entreprise	après 3 mois	art. 9 OTVA
Export voyageurs — délai d'exportation	90 jours	art. 23 al. 5 LTVA
Finalisation (concordance annuelle)	180 jours (période 360 j)	art. 72 al. 1 LTVA
Notification d'estimation — clôture du contrôle	360 jours	art. 78 al. 5 LTVA
Prescription — taxation (relative / absolue)	5 / 10 ans	art. 42 LTVA
Prescription — paiement (relative / absolue)	5 / 10 ans	art. 91 LTVA
Prescription — importation (relative / absolue)	5 / 15 ans	art. 56 al. 4 LTVA
Interruption de prescription par l'AFC	délai raccourci de 2 ans	art. 42 al. 3 LTVA
Engagement TDFN / mode de décompte	min. 1 période fiscale	art. 37 al. 4 · art. 39 al. 3 LTVA
Retour de TDFN à la méthode effective	après 3 ans	art. 37 al. 4 LTVA